

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1475/2535

นางสมหมาย ดวงนิมิตรหรือคงสมบูรณ์

โจทก์

นางเฉลียว คงสมบูรณ์หรือเอี่ยมละออ

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ราคาทรัพย์สินที่พิพาทในชั้นฎีกาเป็นอย่างเดียวกับในศาลชั้นต้น ผู้ฎีกาต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาตามราคาเช่นเดียวกับศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 150 วรรคสอง เมื่อที่ดินพิพาทกำหนดราคาไว้ในศาลชั้นต้นเป็นเงิน 37,000 บาท จึงเป็นคดีที่มีราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ดำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของโจทก์และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 100 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของโจทก์ ให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นฎีกาและยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนว่าขณะนี้ที่ดินพิพาทซื้อขายใน
ท้องตลาดราคาเท่าใด ศาลชั้นต้นสั่งในฎีกาว่า คดีนี้มีจำนวนทุนทรัพย์เพียง 37,000
บาท ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนปัญหาข้อกฎหมาย
ไม่มีสาระอันควรแก่การวินิจฉัย จึงไม่รับฎีกา และสั่งในคำร้องว่า พิเคราะห์แล้วเห็น
ว่าจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทจะต้องถือตามที่กำหนดในศาลชั้นต้น มิใช่มากำหนดใหม่
ในชั้นฎีกา มิฉะนั้นแล้วจะมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้ทุกเรื่อง ให้ยกคำร้อง

จำเลยยื่นคำร้องว่า ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคแรก จำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทที่จะฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงได้หรือไม่นั้น ต้องถือราคาทรัพย์สินในชั้นฎีกาเป็นเกณฑ์กำหนด ถึงแม้ใน
ศาลชั้นต้นจะมีทุนทรัพย์เพียง 37,000 บาท แต่เมื่อราคาที่ดินพิพาทเปลี่ยนแปลงไป
เป็นราคา 250,000 บาท การที่ถือตามทุนทรัพย์ที่กำหนดในศาลชั้นต้น จำเลยจึงไม่
อาจเห็นพ้องด้วย ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นนัดพร้อมโจทก์ จำเลย หรือมีคำ
สั่งให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องของจำเลย ว่า ที่ดินพิพาทมีราคาเท่าไร แล้วให้
ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งฎีกาของจำเลย ว่าต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ต่อ
ไป

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้จำเลยฎีกาขอให้พิพากษากลับ
คำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง โดยให้ยกฟ้องโจทก์และพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของ
จำเลย ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาจึงเป็นอย่างเดียวกับในศาลชั้นต้น ผู้ฎีกา
ต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาตามราคาเช่นเดียวกับในศาลชั้นต้น ดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 150 วรรคสองเมื่อที่ดินพิพาท
กำหนดราคาไว้ในศาลชั้นต้นเป็นเงิน 37,000 บาทจึงเป็นคดีที่มีราคาทรัพย์สินที่
พิพาทกันในชั้นฎีกาเช่นเดียวกับในศาลชั้นต้นซึ่งไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 248 จำเลยจะขอให้ศาลไต่สวนเพื่อกำหนดราคาที่ดิน

พิพาทใหม่หาได้ไม่ คำสั่งของศาลชั้นต้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของ
จำเลย"

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-ประพัฒน์ อุฑูภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>